

新《治安管理处罚法》未成年人处罚类专题

“青年如初春，如朝日，如百卉之萌动，如利刃之新发于硎。”这是陈独秀为《新青年》亲自撰写的发刊词。未成年人是国家与民族未来的基石，是法律特殊保护的关键群体，未成年人在成长的过程中，因个人、家庭、学校、社会、媒体等综合因素有可能成为违法行为人，也有可能成为被侵害人，因此如何将教育、感化和挽救的方针贯彻落实到处罚未成年人的过程中，如何保护未成年被侵害人的合法权益，是本次修法中重点关注的问题。此次修法涉及未成年人制度较多，为了方便大家学习，冰姐将其分为两大类，其中不可避免地存在交叉，希望大家正确理解。

第一、处罚类，规定有三：

- (一) 增设对符合法定情形的未成年违法行为人执行拘留决定；
- (二) 增设对未成年人执行拘留前的听证制度；
- (三) 增设对不予处罚的未成年人、不执行拘留决定的未成年人依法采取相应矫治教育措施。

第二、保护类，规定有五：

- (一) 询问不满十八周岁的未成年人合适成年人到场制度；
- (三) 增设对校园欺凌双追责机制；

(三) 增设对组织胁迫未成年人在经营场所有偿陪侍的处罚；

(四) 增设对老幼病残虐待的处罚；

(五) 增设对未成年人涉黄案件的从重处罚。

现逐个展开论述：

一、 处罚类

(一) 增设对符合法定情形的未成年违法行为人执行拘留决定

对于未成年人违反治安管理的行为，旧法规定 14-16 周岁未成年人一律不执行行政拘留，16-18 周岁未成年人初次违法不执行行政拘留。制度“底色”就是能不执行拘留就不执行，究其原因，首先是因为未成年人三观尚未形成，实施违法行为是多因一果的事情，因此对其实施过重处罚有违公平；其次是利益衡量的结果。作出拘留决定但不执行这一制度设计就像“达摩克利斯之剑”时刻警醒着违法的未成年人，如直接将其羁押到拘留所，可能导致其对该场所“祛魅”；此外，也可以尽量避免受到其他违法行为人的“污染”。但在实务中存在部分 14-16 周岁的未成年人利用“年龄保护伞”反复作案，如多次实施砸车、盗窃、校园欺凌等，而公安机关只能一放了之，社会效果较差。因此，此次修法，规定 14-18 周岁的未成年人如果违反治安管理情节严重、

影响恶劣，应当执行行政拘留；此外，14-16 周岁的人如果在一年以内二次以上违反治安管理，应当执行行政拘留。

法条依据：

第二十三条 违反治安管理行为人有下列情形之一，依照本法应当给予行政拘留处罚的，不执行行政拘留处罚：

- （一）已满十四周岁不满十六周岁的；
- （二）已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的；
- （三）七十周岁以上的；
- （四）怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。

前款第一项、第二项、第三项规定的行为人违反治安管理情节严重、影响恶劣的，或者第一项、第三项规定的行为人在一年以内二次以上违反治安管理的，不受前款规定的限制。

（二）增设对未成年人执行拘留前的听证制度

之前，公安机关进行听证的法定情形是不包含拘留的，原因有二：其一，如果对拘留也适用听证，有可能导致违法嫌疑人的逃跑藏匿，不仅会引发被侵害人的不满，也会增加公安机关的抓捕成本；其二，法律规定有暂缓执行行政拘留制度，本质上也是对“隐藏的错误拘留”的救济路径。此次修法对该问题做了突破

性的规定，即对未成年人可能执行行政拘留的，公安机关应当告知未成年人和其监护人有权要求举行听证，并且听证不公开。这凸显出立法者对未成年人执行拘留这一事项尤为慎重，以及保护未成年人的隐私，再结合此次修法规定的治安违法记录封存机制，更有利于避免其因“前科”而社会性死亡。同学们要注意适用范围，仅限于对可能执行行政拘留的未成年人，而不是所有可能执行拘留的人。

关联法条：

第一百一十七条第二款 对依照本法第二十三条第二款规定可能执行行政拘留的未成年人，公安机关应当告知未成年人和其监护人有权要求举行听证；未成年人和其监护人要求听证的，公安机关应当及时依法举行听证。对未成年人案件的听证不公开举行。

第一百三十六条 违反治安管理的记录应当予以封存，不得向任何单位和个人提供或者公开，但有关国家机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位，应当对被封存的违法记录的情况予以保密。

（三）增设对不予处罚的未成年人、不执行拘留决定的未成年人依法采取相应矫治教育措施

按照法律规定，对于不满十四周岁的人违反治安管理的，不予处罚；对于 14-18 周岁的人，一般情况下公安机关作出拘留决定也不执行，因此针对上述群体，就会出现“一放了之”的情况，其心理和行为的扭曲也无法得到矫正，不利于未成年人的良性发展。因此，《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》在 2020 年修订时，有三项亮点：分别是分级干预、专门教育制度化和强化家庭责任，在第四章规定了“对严重不良行为的矫治”，并在该章第四十一条明确了公安机关可以采取的矫治教育措施。此次修法也是对《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的回应和衔接，这就形成了对未成年人违法行为处罚与矫治的闭环管理。即对不满 14 周岁的人不予处罚的以及不执行行政拘留的未成年人，公安机关可以依法采取相应矫治教育等措施。

关联法条：

《治安管理处罚法》第二十四条 对依照本法第十二条规定不予处罚或者依照本法第二十三条规定不执行行政拘留处罚的未成年人，公安机关依照《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的规定采取相应矫治教育等措施。

《治安管理处罚法》第十二条 已满十四周岁不满十八周岁的人违反治安管理的，从轻或者减轻处罚；不满十四周岁的人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。

《预防未成年人犯罪法》第四十一条 对有严重不良行为的未成年人，公安机关可以根据具体情况，采取以下矫治教育措施：

- (一) 予以训诫；
- (二) 责令赔礼道歉、赔偿损失；
- (三) 责令具结悔过；
- (四) 责令定期报告活动情况；
- (五) 责令遵守特定的行为规范，不得实施特定行为、接触特定人员或者进入特定场所；
- (六) 责令接受心理辅导、行为矫治；
- (七) 责令参加社会服务活动；
- (八) 责令接受社会观护，由社会组织、有关机构在适当场所对未成年人进行教育、监督和管束；
- (九) 其他适当的矫治教育措施。